

Culture commune

Éthique professionnelle, droits et obligations des
enseignants

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement



Remarque : Arrêté du 12 janvier 2026 fixant le cadre national des masters m2e
bloc 3 : agir dans le cadre de la communauté éducative [...]

Définition

Un **fonctionnaire** est un agent employé par un service public, affecté dans un espace public et placé sous un régime de droit public.

Ils sont nommés dans un **emploi permanent, titularisés** dans un grade.

Ils appartiennent à des **corps** et cadres d'emploi différents



Remarque : 3 fonctions publiques :

- fonction publique d'état (profs ici)
- fonction publique territoriale
- fonction publique hospitalière

Les fonctionnaires sont régis par un **statut** et l'ensemble des règles qui leur sont applicables sont regroupées dans le code général de la fonction publique.
Contrairement aux personnels du secteur privé, la situation des fonctionnaires n'est pas régie par un contrat.



Quelles sont les lois qui régissent l'action des agents publics ?

- **loi du 13 juillet 1983** (droits et obligations des fonctionnaires)
- **loi du 20 avril 2016** relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
- **loi du 6 août 2019** de transformation de la fonction publique
- **ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021** portant partie législative du **code général de la fonction publique**



Remarque :

- Les statuts des **agents non-titulaires** est encadré par des décrets et arrêtés issus des lois générales sur la fonction publique
- Le code général de la fonction publique est **applicable à tous les agents publics**, fonctionnaires ou non-titulaires
- Les agents contractuels sont donc tenus aux mêmes obligations que les titulaires

Définition

La loi :

- règles impératives avec sanctions pénales ou disciplinaires
- applicable à tous les agents publics

La loi encadre la déontologie, qui traduit ses principes en devoirs professionnels.

Définition

La déontologie :

- ensemble de devoirs professionnels codifiés
- collective, contraignante et sanctionnable administrativement

En appui sur des principes éthiques, la déontologie guide les agents dans leur comportements

Définition

L'éthique professionnelle :

- dimension individuelle et réflexive
- subjective, guide la conscience au delà des règles (situations pas prévues par la loi)
- posture morale en accord avec les valeurs du service publique

Droits

Droits et garanties fondamentales :

- Liberté de conscience, d'opinion, d'expression

Droits statutaires :

- droits collectifs
 - droit de grève
 - droit syndical
- droits professionnels et matériels
 - droit à la rémunération et à la pension de retraite
 - droit à l'évaluation et à l'avancement
 - Droit à la formation professionnelle
 - Droit à des congés (maladie, paternité, formation, etc)
- Droits liés à la citoyenneté sociale
 - Droit à la participation
- Droits à la protection de l'administration
 - Droit à la protection fonctionnelle
 - Droit à la protection du « lanceur d'alerte »



Remarque - "lanceur d'alerte" ? : Loi 24 aout 2021 (loi séparatisme) crée un délit de séparatisme

- crée un délit d'entrave a la fonction d'enseignant

Obligations

Définition

Obligation : inscrite dans les statuts, sanctionnable

Devoir : guide le comportement

La différence est la portée juridique de la sanction en cas de non-respect (enfreindre une obligation mène à une sanction disciplinaire, enfreindre un devoir mène à un recadrage de la hiérarchie)

- **Secret professionnel et discrétion professionnelle**
- **Information du public**
 - Obligation de répondre aux questions des élèves et des parents
- Réalisation des tâches confiées
 - correction examens
- **Obéissance hiérarchique**
 - sauf si l'ordre est de nature illégale ou de nature à compromettre le service public
 - voir avec syndicats
 - obligation de contrôle (inspections, etc)
 - obligation de loyauté (si on est pas d'accord on le fait quand même en gros)
- **Respect des règles relatives au cumul des activités professionnelles**
- **Article 40 du code de procédure pénale**
 - obligation statutaire en tant que fonctionnaire
 - obligé de rapporter un délit dont on a été témoin lors de l'exercice de sa fonction

Obligations déontologiques

Entrées en vigueur depuis la loi de 2016

- **dignité**
 - ne porte pas atteinte à l'administration
- **Impartialité**
 - pas de préjugés
- **Intégrité**
 - Exercer ses fonctions de manière désintéressée
- **Probité**
 - pas de profit personnel

Définition

Neutralité : traiter de façon égale les usagers

Laïcité : garantit d'avoir une croyance religieuse mais interdit d'exprimer celle-ci dans le cadre du service public

→ un des grands principes de l'école française avec la gratuité et l'égalité

→ obligation en tant qu'enseignant de ne pas exprimer ses convictions religieuses (pas pareil pour les élèves)

Remarque - plusieurs devoirs :

devoir de réserve

- faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression de ses opinions professionnelles
- N'interdit pas d'avoir des opinions mais encadre leurs expressions
- Vise à prévenir toute atteinte à l'intérêt du service public
- le non-respect du devoir de réserve peut entraîner l'ouverture d'une procédure disciplinaire (car jurisprudence)

devoir d'exemplarité

- « montrer l'exemple » par son comportement et ses propos
- respecter les règles juridiques et déontologiques
- s'appliquer les mêmes exigences qu'aux usagers (les élèves et leurs familles)

